

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 409/2538

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

โจทก์

นางสาวลัดดา สัตย์วินิจ กับพวก

ผู้ร้อง

นายชูพงษ์ ชีวานนท์ กับพวก

จำเลย

นายสุรศักดิ์ เชียงอารีย์ ทนายจำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา คดีของจำเลยที่ 2 มีเหตุผลที่ จะชนะคดี โปรด
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน หมายเหตุ โจทก์และผู้ร้องทั้งสี่ได้รับสำเนาคำร้อง
แล้ว(อันดับ 406,408) ระหว่างพิจารณาผู้ร้องทั้งสี่ยื่นคำร้องสอดขอเข้ามาเป็น คู่
ความฝ่ายที่ 3 ขอให้เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนการ ซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่
15799,7859,16172,15794, 1579815795 และ 15796 ตำบลดอนตะโก อำเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีระหว่างผู้ร้องทั้งสี่กับจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2524 และเพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนจำนองที่ดินทั้งเจ็ดโฉนด ดังกล่าว
ระหว่างจำเลยที่ 2 กับโจทก์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2524 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้
จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ร่วมกัน ชำระเงินจำนวน 6,354,460.25 บาท แก่โจทก์
พร้อมด้วยดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 17 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 4,600,000 บาท นับ
แต่ วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ ให้จำเลยที่ 3 ร่วมกับจำเลย
ที่ 1 และที่ 2 ชำระต้นเงินและดอกเบี้ย จำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ด้วย โดยให้ชำระ

เพียงไม่เกิน 800,000 บาท หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระให้เอาที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 94,95,96,97,98,99 และ 100 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ของจำเลยที่ 1 ที่ดินโฉนดเลขที่

7859,15794,15795,15796,15798,15799 และ 16172 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีของจำเลยที่ 2 และที่ดินโฉนดเลขที่ 24337 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ของจำเลยที่ 3 ซึ่งจำนองไว้ กับโจทก์ออกขายทอดตลาดเอาเงินใช้หนี้โจทก์ และหากได้เงิน ไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามออกขาย ทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนครบ ให้ยกฟ้องของผู้ร้อง ทั้งเสีย ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 15799,7859,16172, 15794,15798,15795 และ 15796 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี ระหว่างผู้ร้องทั้งสี่กับจำเลยที่ 2 เมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2524 เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนจำนอง ที่ดินโฉนดเลขที่ 15799,7859,16172, 15794,15798,15795 และ 15796 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีระหว่างจำเลยที่ 2 กับโจทก์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2524 นอกจาก ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ก่อนที่โจทก์และจำเลยที่ 2 ยื่นฎีกา นางสาวริย์คงสว่างหรือโสมชะบติ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายและผู้จัดการมรดกของจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 2 ผู้มรณะ ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีคำสั่งอนุญาต (อันดับ 346,389) โจทก์และจำเลยที่ 2 ฎีกา (อันดับ 367,398) จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 400)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าการขอลุเลาการบังคับระหว่างฎีกาตามที่จำเลยที่ 2 ขอมามีผลทำนองเดียวกับการขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างฎีกาตามที่โจทก์ขอมา และศาลฎีกาได้อนุญาตให้มีการคุ้มครองชั่วคราวระหว่างฎีกาตามที่โจทก์ขอแล้วจึงไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งให้ขอลุเลาการบังคับระหว่างฎีกาซ้ำอีกให้ยกคำร้องของ จำเลยที่ 2 คำคำร้องให้เป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าการขอลุเลาการบังคับระหว่างฎีกาตามที่จำเลยที่ 2
ขอมา มีผลทำนองเดียวกับการขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างฎีกาตามที่โจทก์ขอมา
และศาลฎีกาได้อนุญาตให้มีการคุ้มครองชั่วคราวระหว่างฎีกาตามที่โจทก์ขอแล้วจึง
ไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งให้ขอลุเลาการบังคับระหว่างฎีกาซ้ำอีกให้ยกคำร้องของ จำเลยที่ 2
คำคำร้องให้เป็นพับ

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-เจริญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ